

통보 / 주의 요구

1. 제 목: 국유재산 대부계약 관리 불철저
2. 소관부점: 경남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항 제6호에 따르면 피대부자가 대부계약의 사용목적을 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 원상회복을 촉구하도록 되어 있으며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 세칙 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 8]과 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있으며

[표 8] 국유재산법 시행령 제29조 및 세칙 제14조에 따른 대부료율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/ 목축 등	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부료율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

기획재정부훈령 「국유농지 대부기준」 제3조 제1항에 따르면 국유농지를 대부하려는 경우 일반경쟁입찰에 부치도록 되어 있으나 농지의 위치, 규모, 형태 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우에는 대부받으려는 자의 대부농지 총 면적(기존 대부받은 면적 포함)이 1만 제곱미터를 초과하지 아니하는 범위에서 수의계약의 방법으로 대부할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 국유재산의 적정한 대부관리를 위해 ①피대부자가 대부계약 사용목적을 위배한 경우에는 원상회복 및 계약해지 등 적절한 조치를 하고, ②대부료를 산출할 때에는 특별한 사정¹⁾이 없는 한 사용목적에 따른 대부료율을 정확하게 적용하여야 하며, ③농지를 대부하는 경우 수의계약으로 체결하는 면적 합계가 1만 제곱미터를 초과하지 않도록 하여야 한다.

1) 「국유재산특례제한법」 등 개별법에 따른 대부료 감경 등

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경남지역본부 소관 국유재산에 대하여 사용 목적에 따른 대부계약 관리 및 대부료율 적용 실태 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저

2011. 6. 30. ○○○○으로부터 인수한 ‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 사용목적을 ‘경작용’ 으로 피대부자 ●●●과 대부계약을 체결 하였으나, 2021. 7. 1. 항공 실태조사 결과 형질변경되어 경작 목적으로 사용하고 있지 않은 사실이 확인되었고, 2023. 3. 24. 방문 실태조사 결과 ‘공장용지(×××××××××)’ 로 사용 중인 사실을 확인하였는데도 피대부자에게 원상회복을 요청하거나 대부계약을 해지하지 않는 등

[표 9] 및 [별표 4] “대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세” 와 같이 실태조사를 통해 피대부자가 국유재산을 대부계약서 상 사용 목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하였는데도 원상회복 요청 또는 대부계약 해지 등의 적절한 조치를 하지 않은 ×건이 확인되었다.

[표 9] 대부목적 외 사용재산 현황

사용현황 대부목적	합 계	주택부지	상가·공장부지	경작용	기 타*
합 계	“기재 생략”				
경작용					
주택부지					
기 타					

* 주차장, 창고부지, 야적장, 묘지 등

(2) 사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정

2019. 10. 4. ◇◇◇로부터 인수한 ‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 2019. 10. 24. 피대부자 △△△△ △△△△과 학교용지 목적으로 대부계약을 체결하면서 정당 대부료율 2.5%²⁾가 아닌 5%를 적용하여 산출한 대부료를 부과하는 등

[표 10] 및 [별표 5] “사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 명세”와 같이 73건의 대부계약에 대해 대부료율을 잘못 적용하여 대부료 × 원을 과다하게 받고 있는 것으로 확인되었다.

[표 10] 사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 현황

(단위: 건, %, 천 원)

구 분	계약건수	계 약 대 부 료		정 당 대 부 료		차 액 (A-B)
		요율	금액(A)	요율	금액(B)	
합 계		“기재 생략”				
행정목적						
종교용지						
학교부지						
기 타*						

* 경작용, 주택부지, 상가부지 등

(3) 국유농지 대부 수의계약 면적 제한 미준수

2013. 4. 15. △△△으로부터 인수한 ‘기재 생략’ 소재 국유재산의 경우 2020. 1. 3. 피대부자 ◇◇◇과 대부면적 × m²으로 수의계약으로 계약을 갱신³⁾하는 등

2) 「기획재정부 질의회신(국유재산과-87, 2004. 1. 13.)」에 따르면 사립학교에서 학교시설로 사용하는 경우 학교교육(공교육)의 공공성을 고려할 때, 학교시설로 직접 사용할 경우 행정목적의 수행에 필요한 경우로 보아 사용료율 ‘1천분의 25이상’으로 적용할 수 있음

[별표 6] “국유농지 수의계약 대부면적 1만㎡ 초과 명세”와 같이 「국유농지 대부기준」 시행(2019. 3. 15.) 이후 1인당 농지면적 총 합계가 1만 제곱미터를 초과하여 수의계약을 체결한 ×건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 국유재산의 사용목적에 따른 대부계약 관리 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 대부계약의 사용목적과 실제 이용현황이 다른 대부계약 ×건에 대하여 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치와, 대부료율을 잘못 적용한 국유재산 대부계약 ×건에 대해서는 대부계약을 변경하여 정당 대부료와의 차액을 환급하거나 추가 징수하는 등의 조치 후 보고하시고(통보)

「국유농지 대부기준」에 따른 수의계약 대부면적을 초과하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

3) 「국유농지 대부기준」 부칙(제423호) 제2조에 따라 기존 시행(2019. 3. 15.) 후 대부계약을 갱신하는 경우도 적용됨

[별표 4]

대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세

순번	대표 소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
----	--------	------	------	---------

“기재 생략”

순번	대표 소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
----	--------	------	------	---------

“기재 생략”

순번	대표 소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
----	--------	------	------	---------

순번	대표 소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
----	--------	------	------	---------

[별표 5]

사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 명세

(단위: 건, %, 천 원)

순 번	대 표 소 재 지	계 약 자	사 용 목 적	계 약 대 부 료		정 당 대 부 료		차 액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	

“기재 생략”

순 번	대 표 소 재 지	계 약 자	사 용 목 적	계 약 대 부 료		정 당 대 부 료		차 액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	

“기재 생략”

순 번	대 표 소 재 지	계 약 자	사 용 목 적	계 약 대 부 료		정 당 대 부 료		차 액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	

[별 표 6]

국유농지 수의계약 대부면적 1만㎡ 초과 명세

(단위: ㎡)

순번	대 표 소재 지	계약자	계 약 일	계약면적	농지 수의계약 면적 합계
----	----------	-----	-------	------	------------------

“기재 생략”